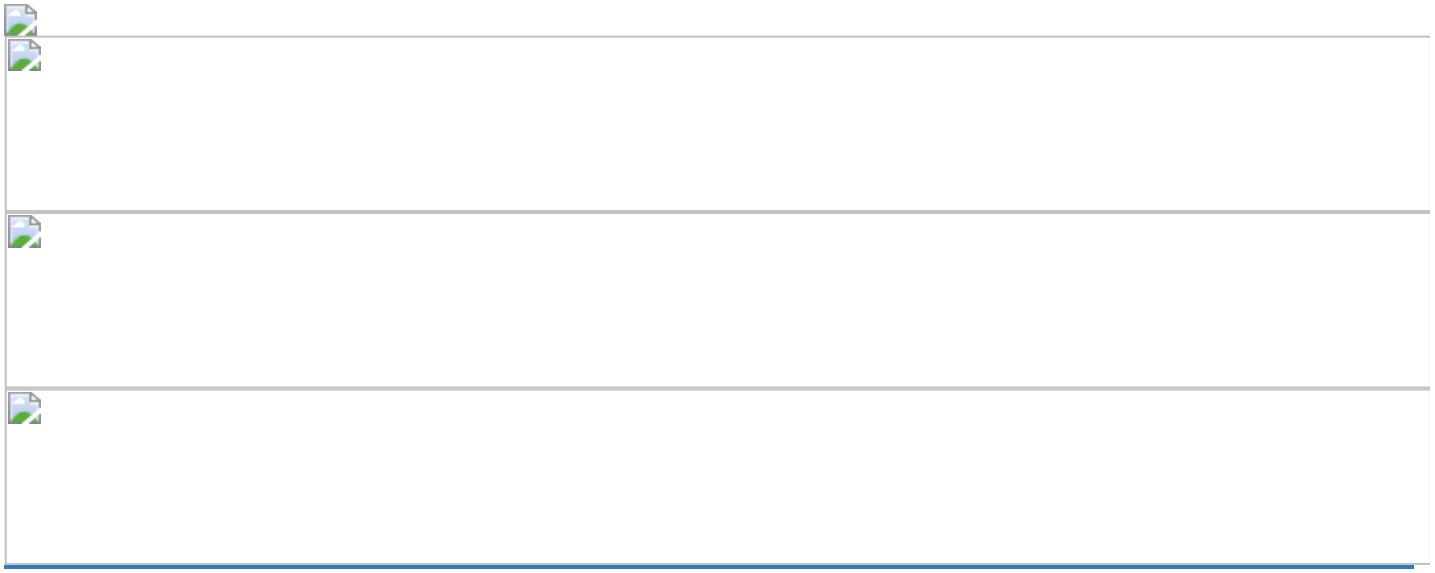


Дело № 2-119/2021

Номер дела: **2-119/2021**

УИН: **49RS0009-01-2021-000304-87**

Дата начала: **08.09.2021**

Дата рассмотрения: **28.10.2021**

Суд: **Ягоднинский районный суд Магаданской области**

Судья: **Засыпкин Сергей Викторович**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Ягоднинского района Магаданской области		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» п.Ягодное»		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	МО "Ягоднинский городской округ"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			08.09.2021
Передача материалов судье			08.09.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		08.09.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			08.09.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	06.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	19.10.2021

Решение

Дело № 2- 119/2021

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поселок Ягодное 28 октября 2021 года

Ягоднинский районный суд Магаданской области в составе:

председательствующего - судьи Засыпкина С.В.,

помощника прокурора Ягоднинского района Магаданской области Сенькиной А.П.,

представителя ответчика - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» Циклаури А.В., действующей на основании доверенности,

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика - муниципального образования «Ягоднинский городской округ» Агаркова Н.И., действующего на основании доверенности,

при секретаре судебного заседания Поляковой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ягоднинского районного суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ягоднинского района Магаданской области в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» об обязании совершить определенные действия – в срок до 01 сентября 2022 года обеспечить охрану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» охранной организацией,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Ягоднинского района Магаданской области в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в Ягоднинский районный суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» (далее МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное») об обязании совершить определенные действия – в срок до 31 декабря 2021 года обязать обеспечить охрану образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» и его территории охранной организацией.

В обоснование иска указал, что в ходе проведенной прокуратурой Ягоднинского района проверки законодательства об обеспечении безопасности детей в деятельности МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» выявлены нарушения действующего законодательства в части надлежащего обеспечения антитеррористической безопасности в учреждении. Проведенной проверкой установлено, что обеспечение внутриобъектового и пропускного режима в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» в нарушение действующего законодательства осуществляется работником этого учреждения (сторожем), а не работниками охранной организации, как того требуют положения закона.

Со ссылками на положения Конвенции о правах детей, положения Федеральных законов Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ, «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, Требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421, приказа Рособразования от 11 ноября 2009 года № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений», постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», указал, что организация охраны учебного заведения сторожем, а не сотрудниками образованных в соответствии с требованиями вышеприведенных законодательные актов охранных организаций - сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, нарушает права неопределенного круга несовершеннолетних и иных лиц (преподавателей, других работников, а также иных лиц, посещающих школу) на охрану их жизни и здоровья в период нахождения в образовательном учреждении.

19 октября 2021 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика привлечено муниципальное образование «Ягоднинский городской округ».

В судебном заседании 19 октября 2021 года прокурор уточнила требования заявления в части исполнения решения суда и срок, в течение которого суд должен обязать ответчика выполнить требования иска.

Полагала, что ответчик должен быть обязан судом в срок не позднее 01 сентября 2022 года обеспечить охрану МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» одним из следующих способов: сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, путем их постоянного физического присутствия на территории указанного объекта.

В настоящем судебном заседании представитель ответчика Рязанцева О.О. отсутствовала, о времени и месте рассмотрения дела была извещена заблаговременно и надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовала.

Судом в соответствии с частью 5 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) было определено рассмотреть без участия представителя ответчика РОО.

В судебном заседании прокурор на удовлетворении иска настаивала по основаниям, указанным в иске. Указала, что кроме приведенных в иске норм законодательства, обязанность по обеспечению охраны в учебном заведении соответствующей охранной организацией, на ответчика возложена и положениями Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006.

Представитель ответчика Циклаури А.В. в судебном заседании с иском не согласилась, обосновывая свое мнение тем, что все приведенные прокурором в иске нормативные правовые акты, за исключением Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006, не возлагают на ответчика обязанности обеспечения охраны учреждения охранной организацией.

Также сослалась на отсутствие достаточного финансирования и недостаточное количество сотрудников ОВО войск национальной гвардии России по Магаданской области, не позволяющее осуществить сотрудникам Росгвардии охрану учреждения.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика в судебном заседании полагался на усмотрение суда, отметив, что приведенными прокурором нормативными актами именно на ответчика возложена обязанность обеспечить охрану учреждения охранной организацией, созданной в соответствии с законом.

В письменных возражениях на исковое заявление представитель ответчика РОО., не соглашаясь с удовлетворением требований прокурора, со ссылками на те же нормативные акты, что и прокурор в исковом заявлении, указала, что положения данных нормативных актов, его мнению, не возлагают на ответчика обязанности непосредственного выполнения антитеррористических мероприятий, в том числе и обеспечение охраны в образовательных учреждениях охранными организациями. Полагала, что обязанность обеспечения охраны в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» соответствующей охранной организацией является обязанностью органа местного самоуправления, то есть муниципальным образованием «Ягоднинский городской округ».

Обратила внимание на то, что положения Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421, не могут применяться по отношению к МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», которое относится к другому министерству – Министерству просвещения Российской Федерации.

Также указала, что МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» финансируется муниципальным образованием «Ягоднинский городской округ» и не имеет самостоятельных источников финансирования. В то же время, организация охраны сотрудниками Росгвардии повлечет большие финансовые затраты и учреждение не имеет самостоятельных источников для их оплаты.

Указала, что прокурором не предоставлено сведений о том, что МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» является местом массового пребывания людей, определенного муниципальным образованием «Ягоднинский городской округ» в установленном законом порядке.

В то же время в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» приняты меры по обеспечению безопасности, учреждение оборудовано тревожной кнопкой с выводом на пульт вневедомственной охраны, системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, оснащено металлодетектором. Физическая охрана осуществляется путем патрулирования сотрудниками ОВО войск национальной гвардии России по Магаданской области.

Полагала, что просимый прокурором срок до 31 декабря 2021 года является явно недостаточным для исполнения решения суда.

Выслушав доводы представителя ответчика, представителя третьего лица, учитывая доводы представителя ответчика Рязанцевой О.О. в возражениях на исковое заявление, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

В силу пункта 3 статьи 3 «Конвенции о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, государства - участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Согласно пунктам «Б», «Д» статьи 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 05 октября 2009 года Президентом Российской Федерации, задачами противодействия терроризму являются выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера; обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ, в действующей редакции (далее Закон № 35-ФЗ) к принципам противодействия терроризму в Российской Федерации относятся: приоритет мер предупреждения терроризма, системность и комплексное использование политических, информационно - пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В пункте 4 статьи 3 Закона № 35-ФЗ указано, что противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Пунктом 4 части 2 статьи 5 Закона № 35-ФЗ определено, что Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Как следует из подпунктов 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции (далее Закон № 273-ФЗ), к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Закона № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования).

В силу пункта 5 Требований, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территорий).

Согласно пункту 17 раздела III Требований, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В соответствии с подпунктом «Г» пункта 18 раздела III Требований воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается, в том числе, посредством: обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Согласно подпункту «Б» пункта 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пункте 24 Требований к защищенности объектов, осуществляются, в том числе мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Согласно пункту 6 статьи 3 Закона № 35-ФЗ, под местами массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Требования, устанавливающие порядок организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 (далее – Требования № 272).

В соответствии с пунктом 2 Требований № 272, перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определяется соответственно исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пунктом 10 Требований № 272 определено, что под местом массового пребывания людей 3 категории понимается место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек.

Пунктом 24 Требований № 272 предусмотрено, что в целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания людей организуется их физическая охрана.

Из вышеизложенного следует, что объекты (территории) третьей категории опасности должны быть оборудованы не только системами передачи тревожных сообщений, но и обеспечены непосредственной (физической), а не дистанционной охраной сотрудниками вышеуказанных сторонних для охраняемого объекта организаций.

В судебном заседании материалами дела подтверждается и не оспаривается участвующими в рассмотрении дела лицами, что ответчик МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» является общеобразовательным учреждением, основным видом деятельности является образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающей право ребенка на получение дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, присмотр и уход за детьми.

Учредителем МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» является муниципальное образование «Ягоднинский городской округ»

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» осуществляет свою деятельность <адрес>.

Согласно Уставу, МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» в силу своей правовой формы организации является бюджетным, соответственно, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Исходя из паспорта безопасности МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», данное учреждение отнесено к 3 категории опасности. При этом установлено, что в учреждении имеется 36 работников и 80 воспитанников, а среднее количество находящихся в учреждении лиц в течение дня составляет 106 человек (26 работников и 80 воспитанников)

Актом комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и категорирования объекта МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», составленного 02 декабря 2019 года по результатам обследования здания учреждения на основании постановления администрации Ягоднинского городского округа от 15 ноября 2011 года № 673 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов образовательных организаций Ягоднинского городского округа», подтверждено отнесение объекта МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» к 3 категории опасности.

Как следует из предоставленных прокурором доказательств, которые не оспаривали ответчик и третье лицо, здание МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» охраняется работниками самого учреждения.

Охрана специализированными организациями, в том числе сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, не осуществляется.

Между тем из вышеприведенного законодательства следует, что именно ответчик, а не иные учреждения и организации, являясь образовательным учреждением, обязан выполнять требования вышеприведенного законодательства об антитеррористической защищенности воспитанников и работников МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное».

Суд не принимает во внимание утверждения представителя ответчика РОО о том, что обеспечение охраны МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» охранной организацией, в целях соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности должно быть осуществлено муниципальным образованием «Ягоднинский городской округ», поскольку положениями Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции к вопросам местного значения муниципального, городского округа, в том числе, отнесены: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа (пункт 7.1 части 1 статьи 16), а также обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (пункт 5 части 1 статьи 9).

То есть, из положений вышеуказанного Закона следует, что действующим законодательством прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности, но не предусмотрена обязанность по непосредственному обеспечению мер антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях.

Суд полагает, что выявленные нарушения требований норм антитеррористического законодательства нарушают права, свободы и интересы несовершеннолетних учащихся, преподавателей, других работников, а также иных лиц, посещающих школу, на жизнь и охрану здоровья, закрепленные в Конституции Российской Федерации, поскольку отсутствие охраны здания и территории МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» соответствующей организацией не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пропускного режима в образовательном учреждении лицами, не имеющими статуса частного охранника, противоречит требованиям вышеприведенных правовых актов и существенно снижает уровень антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Обеспечение внутриобъектного и пропускного режима не лицензированной охранной организацией, является нарушением перечисленных выше требований закона.

Поскольку факт нарушения требований законодательства о противодействии терроризму в общеобразовательном учреждении нашел подтверждение в судебном заседании, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных прокурором требований.

При этом оборудование МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» тревожной кнопкой с выводом на пульт вневедомственной охраны, системой видеонаблюдения,

автоматической пожарной сигнализацией, металлодетектором, периодическое патрулирование сотрудниками Росгвардии в районе учреждения не предполагает освобождение ответчика от обязанности по исполнению требований подпункта «Б» пункта 25 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1006 об обеспечении учреждения физической охраной.

Доводы представителей ответчика о значительных финансовых затратах, которые необходимо будет понести для обеспечения охраны МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» соответствующей охранной организацией и об отсутствии указанных денежных средств у ответчика, по мнению суда, правового значения для рассмотрения дела не имеют и не могут являться основанием для освобождения ответчика об обязанности исполнения требований об антитеррористической защищенности занимаемого им здания.

Утверждения представителя ответчика РОО о том, что положения Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2019 года № 1421, не могут применяться по отношению к МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», которое относится к другому министерству – Министерству просвещения Российской Федерации суд во внимание не принимает, как не имеющие отношения к делу, поскольку кроме указанных Требований, обязанность по осуществлению мероприятий по антитеррористической защищенности занимаемого им здания регламентирована и другими нормативными актами.

Доводы представителя ответчика Рязанцевой О.О. о том, что прокурором не предоставлено сведений о том, что МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» является местом массового пребывания людей, определенного муниципальным образованием «Ягоднинский городской округ» в установленном законом порядке, судом во внимание также не принимаются как не имеющие отношения к делу, поскольку материалами дела установлено, что здание МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» отнесено к 3 категории опасности, а, следовательно, обязанность по обеспечению охраны здания и территории охранной организацией возложена на ответчика, в том числе, и положениями Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1006.

Не принимает суд во внимание также и доводы представителя ответчика РОО, высказанные в судебном заседании 19 октября 2021 года, об отсутствии в здании МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» достаточного места для расположения помещения для охраны, и доводы представителя ответчика Циклаури А.В. в настоящем судебном заседании об отсутствии достаточного количестве сотрудников Росгвардии в поселке Ягодное для обеспечения присутствия в учебном заседании, полагая, что данные доводы не имеют отношения к делу и не свидетельствуют о возможном освобождении ответчика от обязанности исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объекта образовательного учреждения.

Суд полагает, что просимый прокурором срок на исполнение ответчиком обязанности по организации охраны МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» соответствующей охранной организацией до 01 сентября 2022 года является обоснованным, разумным и достаточным для реальной возможности исполнения решения суда.

В силу части 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 8 части 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, административных исковых требований, а в случаях, предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве, в полном объеме.

Поскольку в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 333.36 НК РФ по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции прокуроры освобождены от уплаты государственной пошлины по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, суд полагает, что государственная пошлина в размере, установленном пунктом 3 части 1 статьи 333.19 НК РФ, то есть 300 рублей, подлежит взысканию с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины в доход бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, частью 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Ягоднинского района Магаданской области в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» об обязании совершить определенные действия – в срок до 01 сентября 2022 года обеспечить охрану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» охранной организацией, удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» в срок не позднее 01 сентября 2022 года обеспечить охрану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», расположенного в поселке Ягодное Магаданской области по адресу улица Спортивная, дом № 11 одним из следующих способов: сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, путем их постоянного физического присутствия на территории указанного объекта.

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» в доход бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Магаданский областной суд через Ягоднинский районный суд в течение одного месяца со дня, следующего за днем принятия решения суда в окончательной форме, то есть с 30 октября 2021 года

Председательствующий С.В.Засыпкин

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».